番禺东环广州方华装饰工程有限公司“10·17”一般高处坠落事故调查报告

事故单位：广州方华装饰工程有限公司

事故日期：2023 年 10 月 17 日

伤亡情况：1 死 0 重伤 0 轻伤

事故类别：一般高处坠落

编制单位：番禺区政府事故调查组

编制日期：2024 年 1 月 25 日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

1. 铝窗安装单位 2

2. 装修承包单位 2

3. 物业管理单位 3

（二）涉事装修工程情况 3

1. 项目情况及合同签订情况 3

2. 吊运窗户的施工工艺说明 4

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况 5

（四）事故发生经过 5

（五）事故现场勘查情况和资料查阅情况 6

1. 事故现场勘查情况 6

2. 资料查阅情况 16

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 18

1. 人员伤亡情况 18

2. 直接经济损失情况 18

（七）其它情况 19

1. 气象情况 19

2. 区住建局履职情况 19

3. 东环街道办事处履职情况 20

二、事故应急处置及评估情况 22

（一）事故信息接报及响应情况 22

（二）事故现场应急处置情况 22

（三）医疗救治和善后情况 23

1. 医疗救治情况 23

2. 善后处置情况 23

（四）事故应急处置评估 23
三、事故原因分析 23
（一）直接原因分析 23
（二）其他可能因素排除 24
（三）间接原因分析 24
四、有关责任单位存在的主要问题 25
（一）事故责任单位存在的主要问题 25
1. 方华公司 25
2. 星艺公司 26
3. 王鹏 26
4. 鸿悦物业 26
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 26
（一）建议移送司法机关处理的人员 26
1. 杨宏方 26
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 27
1. 杨宏方 27
2. 王鹏 27
3. 方华公司 28
4. 星艺公司 28
5. 鸿悦物业 28
六、事故主要教训 28
（一）冒险作业 28
（二）现场管理缺位 28
（三）履职不到位 29
七、事故整改和防范措施 29
附件：
1. 番禺东环广州方华装饰工程有限公司“10·17”

一般高处坠落事故调查处理组成员同意结案签名表

2. 番禺东环广州方华装饰工程有限公司“10·17”

一般高处坠落事故技术分析专家意见

番禺东环广州方华装饰工程有限公司“10·17”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月17日15时40分左右，位于番禺区东环街道鸿悦南二街4号1903房（自编：保利鸿悦花园南区6栋1903房），一名施工人员在起吊窗框作业时从高处坠落，经120到场抢救院前死亡，直接经济损失134.058424万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区住建局、区总工会、市规资局番禺分局、东环街道办事处有关人员组成的“10·17”一般高处坠落事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查看视频、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺东环广州方华装饰工程有限公司“10·17”一般高处坠落事故是业主、装修承包单位、物业管理单位和铝窗安装单位未履行各自安全管理责任，人为造成安全隐

患，违章指挥、违规作业而导致1人死亡的高处坠落事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.铝窗安装单位

广州方华装饰工程有限公司（以下简称“方华公司”），涉事房屋门窗安装单位，编号为S2612019064681G（1-1），统一社会信用代码为91440113745996498N,类型为有限责任公司，法定代表人为杨宏方，经营范围：建筑装饰和其他建筑业，注册资本为伍拾万元（人民币），成立日期为2018年8月17日，营业期限为2018年8月17日至长期，地址为广州市番禺区钟村街钟一村105国道钟村文化广场侧广州市番禺钟村寓意装饰材料城B5区一层8号铺位,公司有员工3人。杨宏方是公司的主要负责人，负责公司的全面管理。

2.装修承包单位

广州番禺区星艺装饰有限公司（以下简称“星艺公司”），涉事房屋装修单位，编号为S2612018013876，统一社会信用代码为91440101MA5AUK1GOY，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为涂旭东，经营范围为建筑装饰和其他建筑业，注册资本为捌拾万元，成立日期为2018年5月10日，营业期限为2018年5月10日至长期，地址为广州市番禺区市桥街繁华路247、249、251、253号。公司有员工大约60人左右。涂旭东是公司总经理兼主要负责人，负责公司全面工作，黄江涛是公司工程部项目经理,负责公司装修工程的施工质量、进度、资料等。

3.物业管理单位

保利(广州)物业发展有限公司鸿悦花园物业服务中心(以下简称“鸿悦物业”)，涉事房屋物业管理单位，编号为S2622022034307，统一社会信用代码为91440113MABQM29K7H，企业类型为有限责任公司分公司（法人独资），法定代表人为侯靖，经营范围为房地产业、物业管理，成立日期为2022年7月5日，住所为广州市番禺区东环街鸿悦南二街2号101房。王晓芸是鸿悦物业的主要负责人，负责该物业的全面工作，赵加强是鸿悦物业的安全管理员。

（二）涉事装修工程情况

1.项目情况及合同签订情况

2023年5月7日，广州穗兴置业有限公司与购买人王鹏签订广州市商品房买卖合同（编号为20230524150），购买人购买的商品房(带装修)位于番禺区东环街道鸿悦南二街4号1903房（自编为保利鸿悦花园南区6栋1903房），该房户型结构为4房2厅1厨2卫，有2个阳台，其中2个阳台为非封闭式。

7月31日和8月4日，王鹏到鸿悦物业申报装修情况，签订业主承诺书、相关方安全告知书、装修须知等资料。

8月16日，王鹏与星艺公司签订了《装饰工程合同书》，委托星艺公司负责承接全屋装修项目，工程内容包括拆旧、电改工程、铺贴地砖、木天花制作、铝合金封窗安装、阳台封窗安装。星艺公司的涂晓春与方华公司负责人杨宏方通过口头约定，确定星艺公司将阳台铝合金封窗项目分包给方华公司组织设计及实施，口头约定工期从8月17日至10月8日，共45

天，总费用为 39000 元，支付方式为银行转账，采用的是轩尼斯门窗产品。方华公司根据王鹏提出的需求，制定了先拆除阳台原有防护栏杆，然后安装铝合金全封阳台的设计方案，并提交给王鹏和星艺公司，星艺公司知悉该设计方案，王鹏同意执行该设计方案。由于阳台封窗所采用的铝合金窗框料尺寸较大，无法利用住宅电梯搬运，方华公司采用家用装饰专用吊运机进行吊装作业。星艺公司和方华公司均没有针对该次窗户高空吊装作业制定阳台封窗吊装施工方案，所有吊装工作均由方华公司负责组织实施。

8 月 25 日，鸿悦物业对 6 栋 1903 房发出《装饰装修施工许可证》，装修内容为非承重墙体拆改、强电线路改造、天花或吊顶改造。

2. 吊运窗户的施工工艺说明

（1）将阳台栏杆全部拆除，清理施工现场，确保没有杂物和障碍物；标记和围栏施工现场，确保施工区域安全。

（2）根据工程图纸进行定位和测量。使用测量工具测量窗户的尺寸和位置，确保能够准确安装窗户。在窗户安装位置上进行标记和标线，指导吊装操作。

（3）在阳台临边安装室内吊运机，吊运机的立柱采用上下撑顶楼板后，在顶盖和基座处打膨胀螺栓固定。

（4）将吊运机吊具连接到需吊运的窗框上，并进行固定，确保吊具与窗框紧密结合和稳定。

（5）在吊装过程中，需要安排专业人员对吊装操作进行指导和控制。操作人员在阳台临边通过操纵按钮控制吊运机将窗

户从地面上升。同时，其他工作人员需要在地面上进行配合，确保窗户能够平稳吊装并移动到指定位置。

（6）窗户到达指定位置后进行固定和安装。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

方华公司：未配备安全管理人员；未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未落实对工人的安全教育和技术交底；未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，无风险辨识，无施工方案，无安全技术措施，无开展隐患排查；未组织制定实施生产安全事故应急救援预案；未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

星艺公司：未建立健全并落实生产安全事故隐患排查制度，未对装修施工的阳台进行全面的隐患排查治理。

鸿悦物业：建立了安全生产责任制（有相关人员任命书），制定安全生产规章制度和操作规程汇编，组织制定并实施安全生产教育和培训计划、制定了突发事件应急预案手册，建立了安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，但未对1903房装修方案和进行合规性审查，未履行物业管理职责，未及时采取合理措施制止1903房的违规装修行为，未向相关行政管理部门报告并协助处理。

（四）事故发生经过

2023年10月16日晚上，杨宏方通过电话联系了两名临时

工罗小平和李增辉，相约 10 月 17 日到保利悦公馆鸿悦花园 6 栋 1903 房做阳台封窗工作，约定工资 400 元/天，通过微信结算，每天日结。

吊运及安装窗户作业从 10 月 17 日进场，计划工期三天。10 月 17 日上午 9 时，杨宏方、罗小平和李增辉三人将门窗安装所需材料运送到 1903 房，在地面摆放了 2 个用于封生活阳台的待安装窗框。

下午 14 时 50 分左右，杨宏方等三人在 1903 房阳台边组装完吊运机后，杨宏方负责总体安排分配工作内容，协助、指挥并做部分作业工作，罗小平负责在 19 楼上阳台操作吊运机遥控，控制钢绳的升降，吊上窗框后安装窗框；李增辉负责在地面绑扎窗框和牵引安全绳。

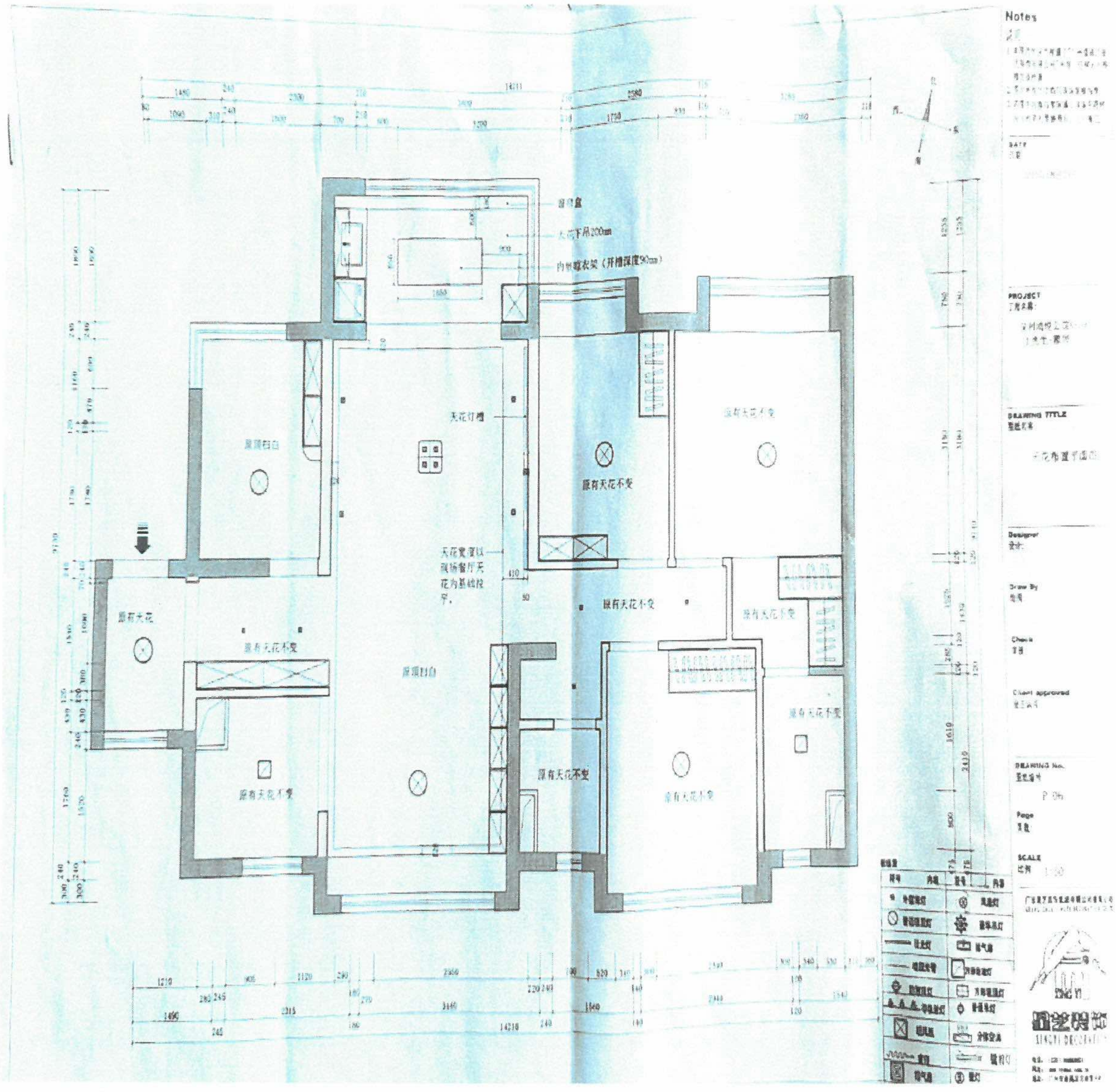
分配完工作后，杨宏方让罗小平在 1903 房做准备，将安全绳系好，待杨宏方与李增辉到地面将窗框绑好后再上来一起操作吊运机。杨宏方与李增辉一起到地面绑扎窗框，窗框安全绳绑好后，两人先试吊了约两米高度，发现窗框的绳子重心点有所偏移，不在中心位置。李增辉将窗框放下来重新调整后再起吊。窗框在起吊过程中突然坠落，杨宏方和李增辉立即紧急避险往外跑，随后吊运机与罗小平也相继坠落到地面。杨宏方见状，立即拨打了 120 急救及 110 电话报警。

（五）事故现场勘查和资料查阅情况

1. 事故现场勘查情况

（1）事发现场位于广州市番禺区东环街保利悦公馆鸿悦花园南区 6 栋 1903 号，该栋建筑物共 32 层，结构形式为钢筋混

凝土结构。户型为四房二厅二卫一厨二阳台，事发地位于该户南侧的生活阳台，生活阳台与客厅连接，事发时该房子正在进行室内装修和阳台封窗，见图 1 和图 2。


Notes
原有天花不变
天花灯槽
原有天花
原有天花不变
原有天花不变
原有天花不变

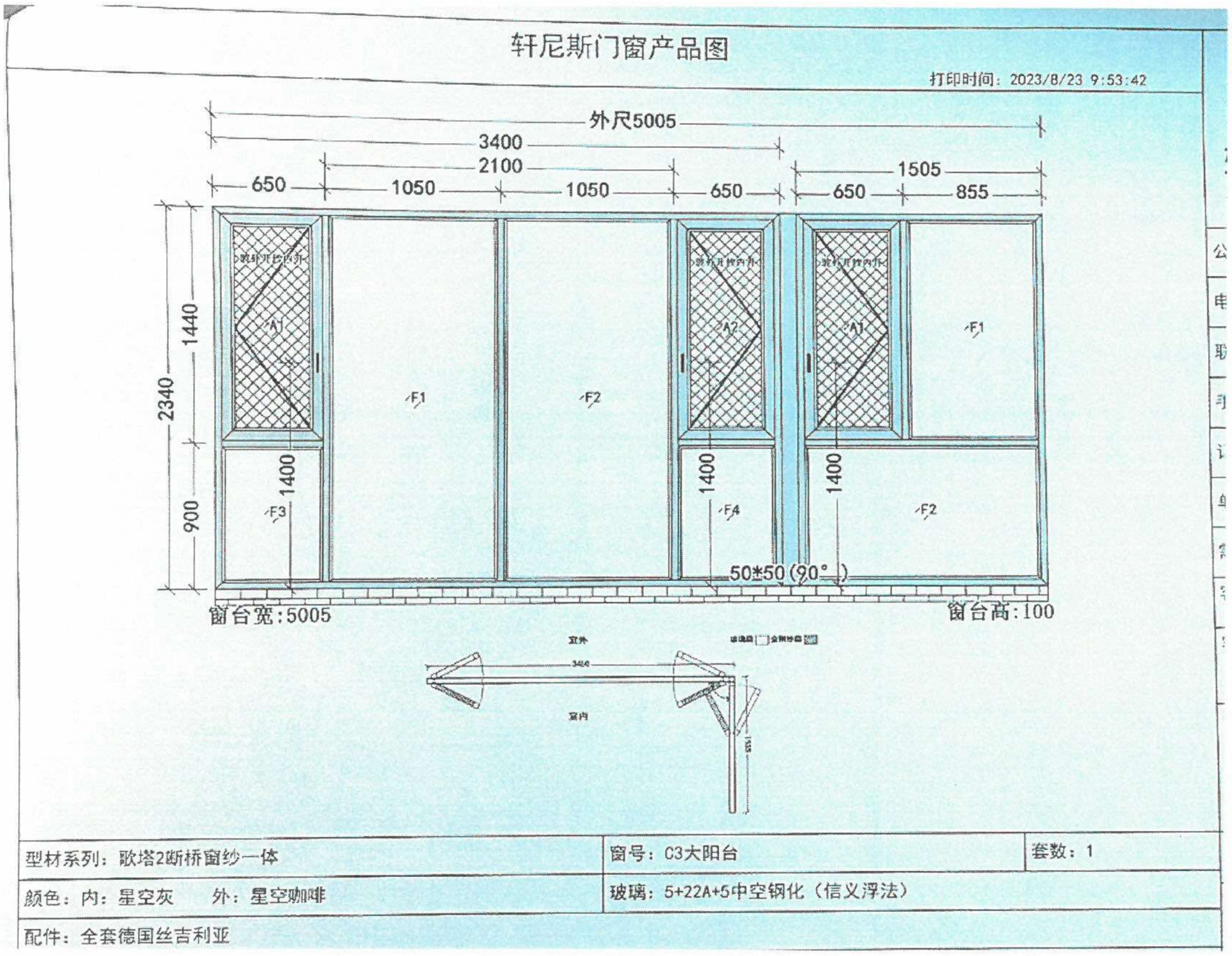


图 2 1903 房阳台栏杆拆除封窗方案

（2）1903 房内堆放着粉刷墙面所采用的涂料及建筑垃圾，沿入口过道及客厅墙边堆放了待安装的铝合金门窗，见图 3。



图 3 1903 房内装修材料堆放情况

（3）1903房阳台部分的防护栏杆已被整体拆除，阳台处于完全敞开状态，没有采取临时活动栏杆或加装生命线等临时安全防护设施，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.9条[1]的相关规定，见图4。

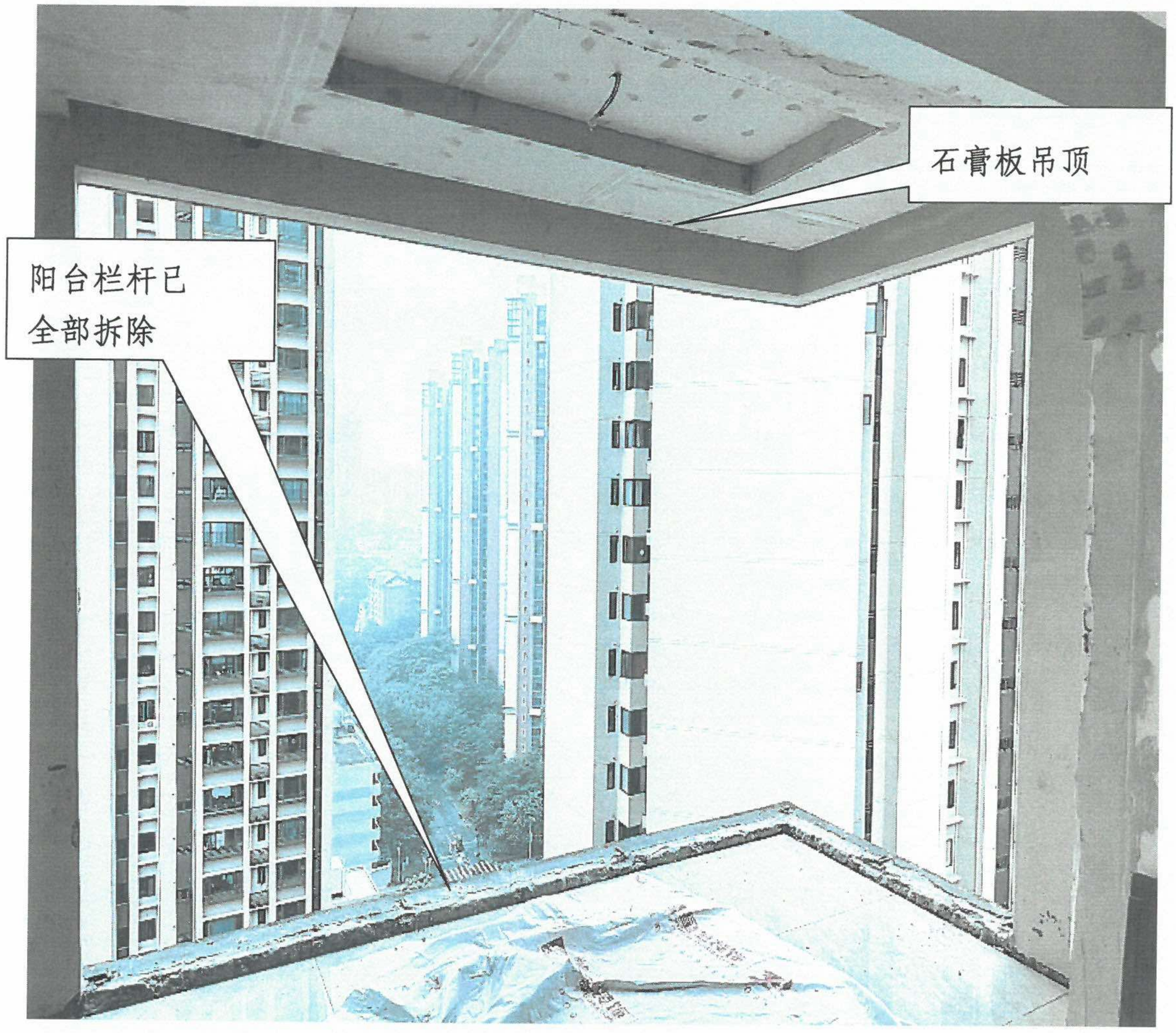


图4 阳台栏杆拆除情况

（4）现场测量，1903房的阳台底板距室外地面标高约57m。阳台地面通铺大块面砖，顶棚已做了石膏板吊顶，吊顶距阳台地面高约2.51m。

（5）在阳台外侧靠近左侧洞口的顶棚下，有一个室内吊运机立杆的顶盖，可以确定事发当时吊运机的安装位置，见图5。

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.9条：需要临时拆除或变动安全防护设施时，应采取能代替原防护设施的可靠措施，作业后应立即恢复。



图 5 吊运机安装示意图

（6）顶盖固定在顶棚石膏板上，采用自攻螺钉连接，事故发生后顶盖已脱落移位，只剩一枚固定自攻螺钉，见图 6。

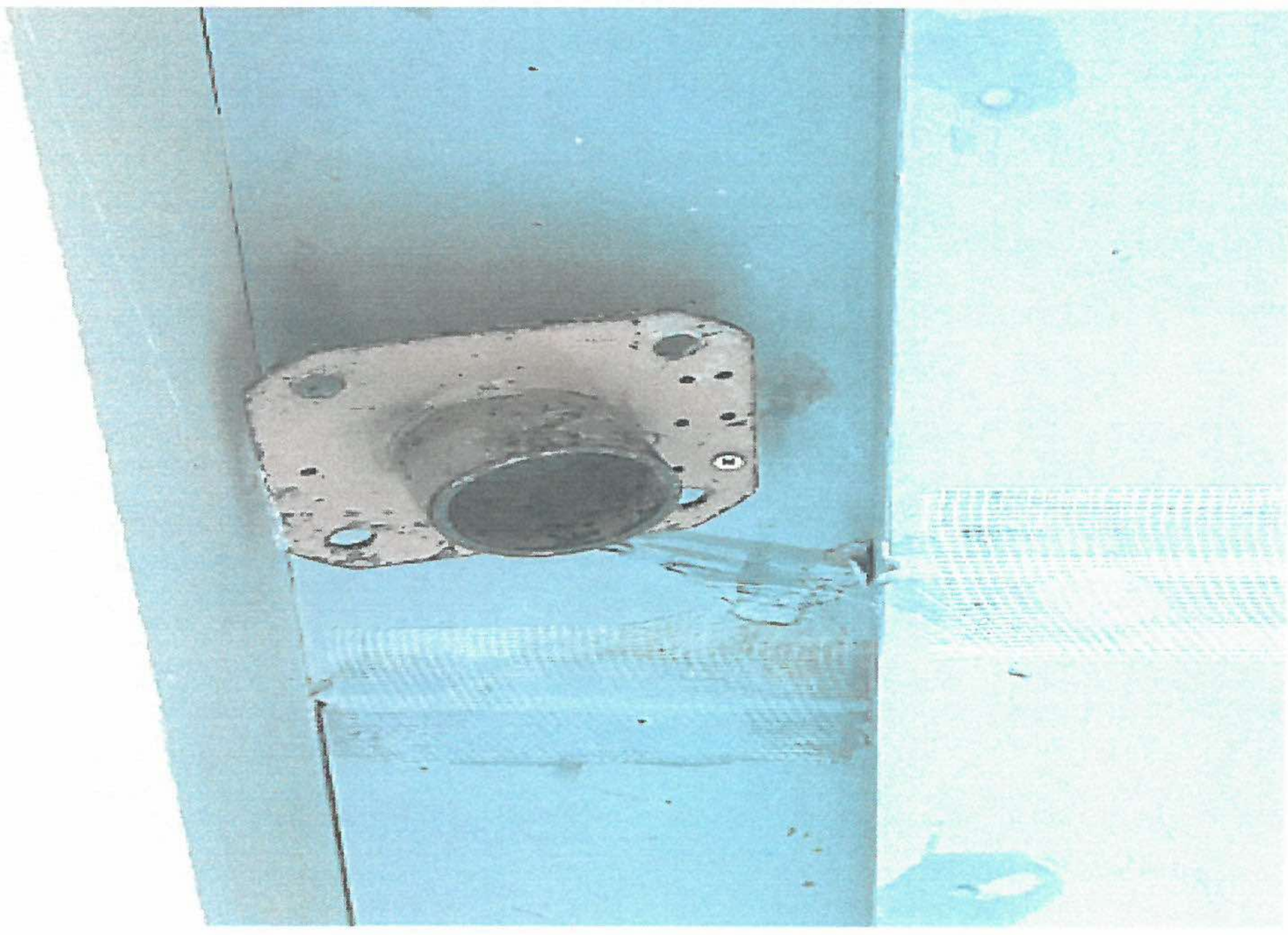


图 6 吊运机顶盖脱落移位

（7）从现场实际情况可以判定，该室内吊运机采用的固定方式是将顶盖固定在不能承受重力的天花石膏板上，固定方式不规范，存在安全隐患。

（8）1903 房阳台正下方的地面有两个铝合金窗框，均贴有白色保护膜。其中一个是事发时正在吊装的铝合金窗框，长 3.05m，高 2.3m，截面宽度为 0.12m，铝合金窗框竖向倾斜放在 1903 房阳台正下方的室外地面上，其上边框距 6 栋阳台的水平距离约 0.6m，下边框距 6 栋阳台水平距离约 2.3m；另外一个待吊装的铝合金窗框平放在地面上，该框长约 1.25m，高 2.3m，铝合金上边框距 6 栋阳台边水平距离约 3.6m，见图 7。



图 7 掉落现场示意图

（9）在阳台下方的室外地面上形成一个坑，长约 0.9m，最宽处宽约为 0.4m，坑的下边缘距离外墙阳台的水平距离约

3.6m，呈人形体状，可清楚辨识出人的头部及臂膀的印迹，可以判定此处是罗小平高空坠落到地面的位置，见图 8。



图 8 掉落现场示意图

（10）在“人形坑”的西侧散落着吊运机的立柱，立柱长 1.11m，为¢60 圆钢管，立柱的端部有长 0.31m 的螺纹，立柱距“人形坑”约 1.0m，距待吊装铝合金窗框 0.46m，距 6 栋阳台边水平距离约 3.6m。在“人形坑”的中间部位西侧有一条钢管砸过的痕迹，痕迹宽约为 60mm，与散落在旁边的吊运机立柱尺寸相吻合，可以判断此处是旁边吊运机立柱坠落下来砸出的印迹，见图 9。

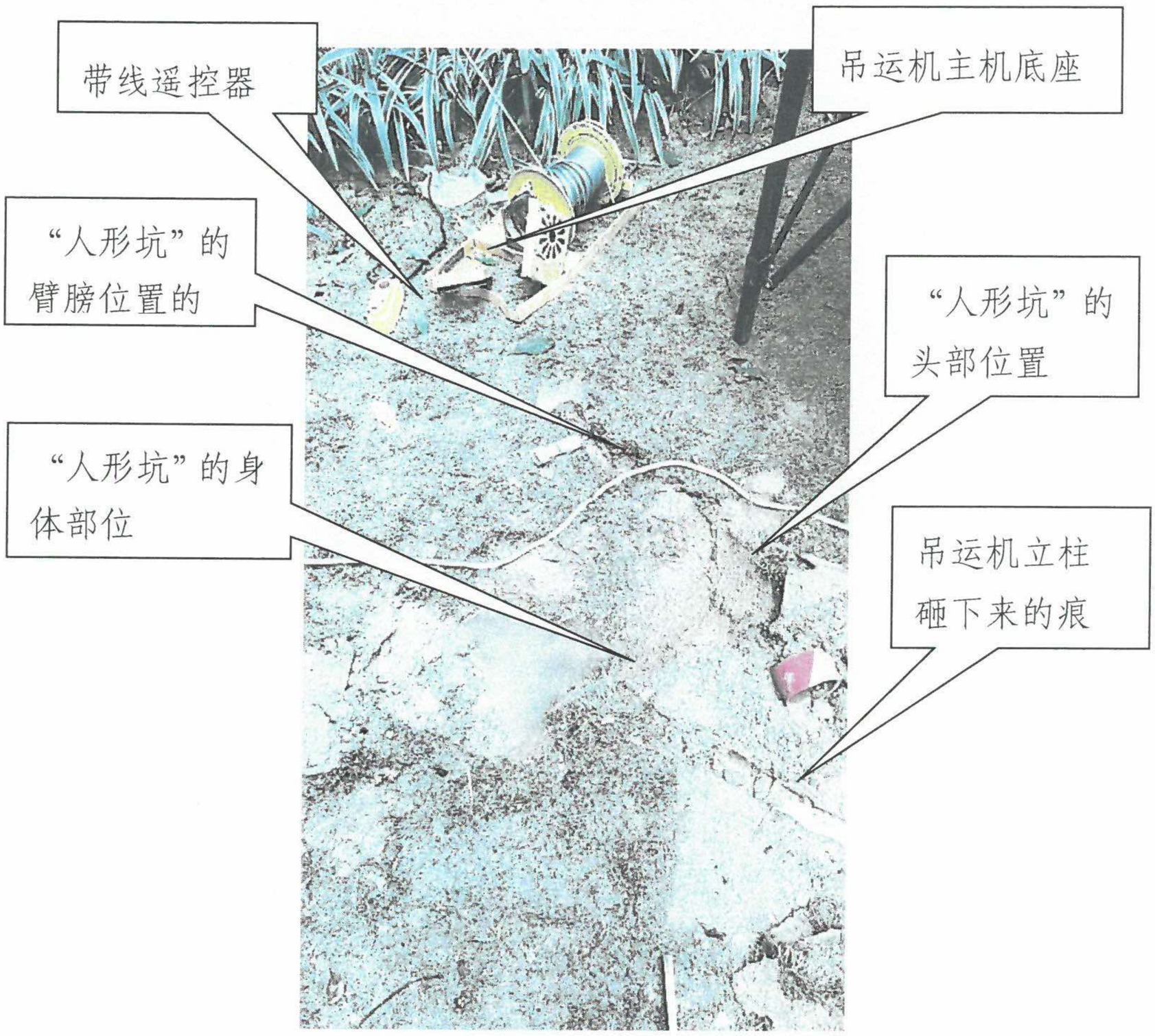


图 9 “人形坑”及周边情况示意图

（11）在平放在地面待吊装的铝合金框的西侧，散落着吊运机的立杆，在立杆的旁边散落着三角架（由拉杆、吊臂组成）。立杆长 1.63m，为¢60 圆钢管。立杆距待吊装的铝合金窗框 0.9m，立杆端部距 6 栋阳台边平距离约 5.8m。立杆距三角架最近处距离为 0.23m，最远处距离为 0.8m。在待吊装的铝合金窗框靠近“人形坑”侧的窗框一角处，有明显被金属钢管砸过的痕迹，在痕迹方向的地面上有钢管砸过的印迹，呈三角状分布，其痕迹的尺寸与待吊装的铝合金窗框西侧的吊运机立杆及的三角架的尺寸相吻合，可以判断，此处是吊运机立杆及的三角架的坠落下来砸出的印迹，见图 10 和图 11。

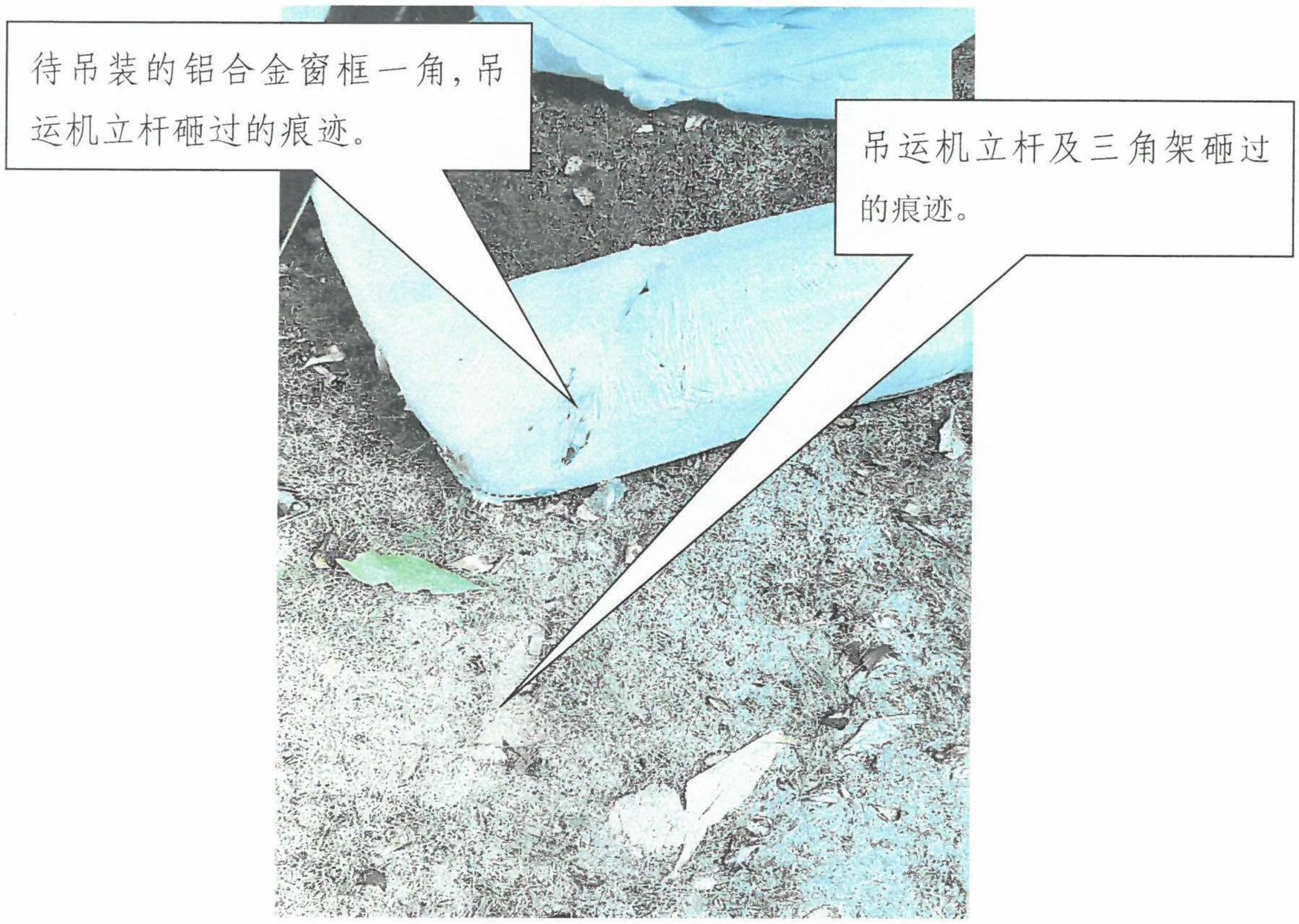


图 10 地面窗框被坠落吊运机砸中的痕迹



图 11 吊运机立杆和三角架掉落位置

（12）吊运机三角架的拉杆的四分一处有断裂，判断是吊运机在吊运窗框时，拉杆因不堪重负被拉断，导致窗框坠落。

吊运机由于立杆固定不牢靠，窗框坠落时的下冲力破坏了吊运机立柱的支撑力，将吊运机一同扯下坠落到地面。



图 12

（13）在紧靠着“人形坑”的东侧，散落着一个安全带扣，应是罗小平高处坠落下来佩戴的安全带的帽头，见图 13。

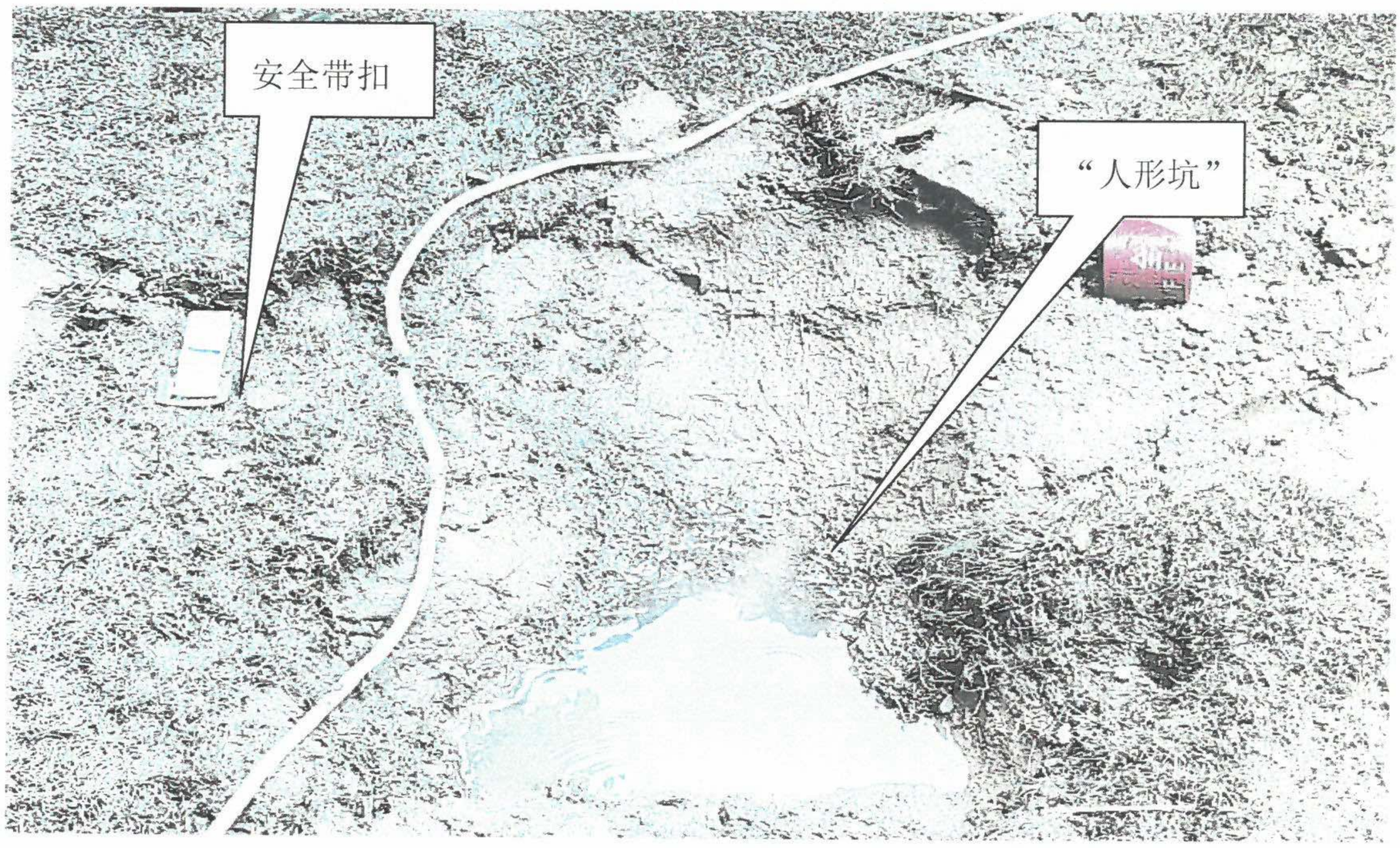


图 13 死者所佩戴安全带的带扣

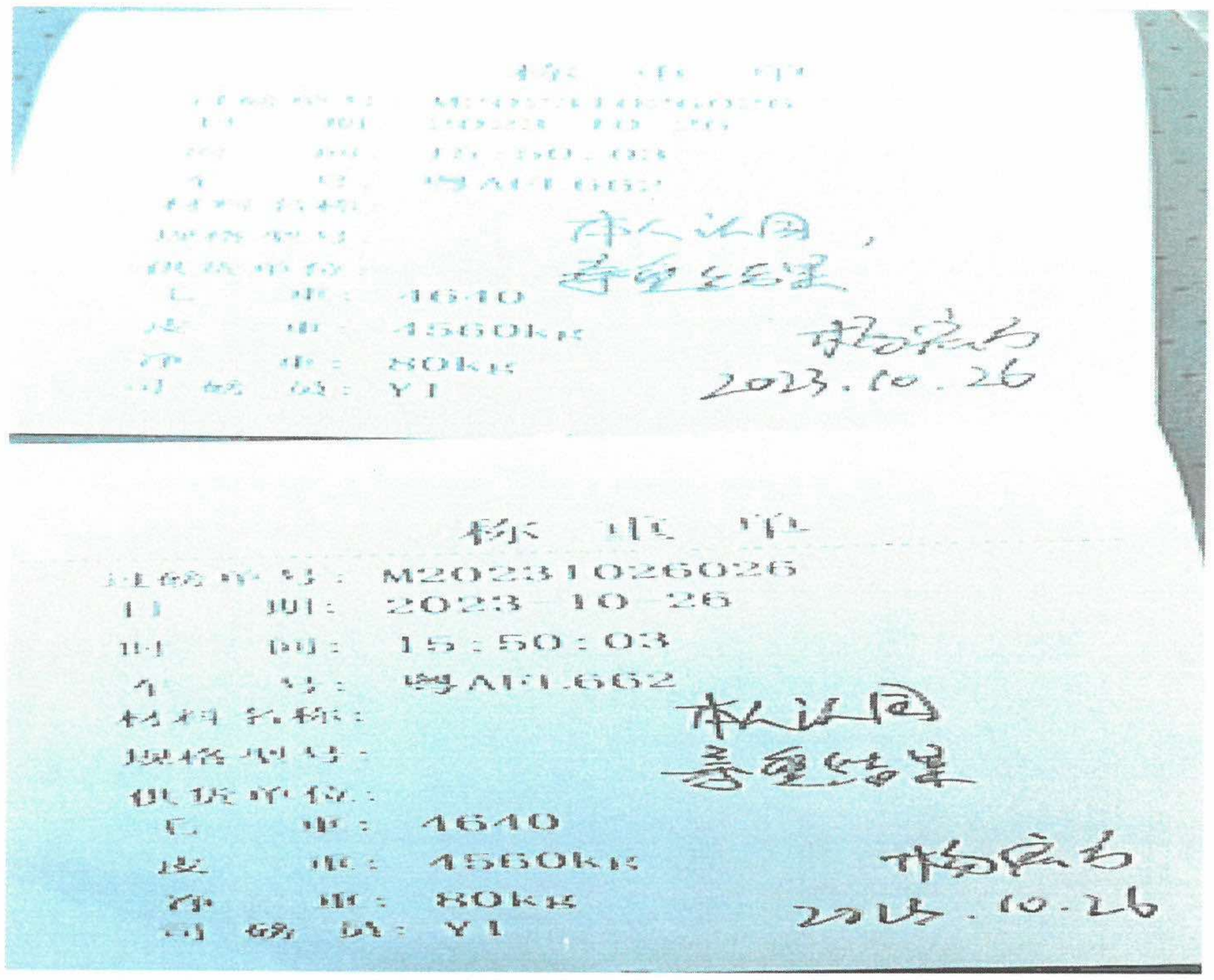
（14）通过对1903房阳台作业区及客厅进行勘查，上述区域并没有发现可扣接安全带的锚点，也没有绑扎延长安全绳的痕迹，根据安全带本身所配安全绳的长度（一般为两米）判定，罗小平身上的安全带扣接在吊运机的立柱上，当吊运机的拉杆断裂，吊运机整体随窗框坠落时，将罗小平一并带落到地面造成其死亡。

2. 资料查阅情况

（1）经查，罗小平未持有高处作业操作证书，不具备特种作业操作资格。

（2）据方华公司提供的书面材料显示，涉事的家用装饰专用吊运机是杨宏方自行从网上订购，生产厂家为河北鑫德力起重机械销售有限公司，产品名称为室内吊运机，起重量100-500kg，起重高度1-120m。该室内吊运机仅有河北鑫德力起重机械销售有限公司出具的《产品合格证》，没有具有资质的专业检测公司出具的《检验评定报告》。

（3）事发时吊装的铝合金窗框称重结果为80kg，重量在吊运机的允许起吊范围，未出现超重情况，见图14。



称 重 单

图 14 吊装的铝合金框称重单

（4）依据相关人员的调查询问笔录结合现场照片，死者罗小平在进行吊装作业时，佩戴有安全带，但未带安全帽，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 3.0.2 条[2]、第 3.0.4 条[3]、第 3.0.5 条[4]的相关规定。

（5）装修项目进行前，王鹏和星艺公司向鸿悦物业提交了室内装修设计图纸，办理了装修登记备案，取得了由鸿悦物业签发的《装饰装修许可证》，签发日期为 2023 年 8 月 25 日，有效期限为 2023 年 8 月 4 日至 11 月 4 日。从图纸上可以看出，该部分工程需要把阳台原有栏杆全部拆除，再采用铝合金窗（中空钢化玻璃）进行封闭。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 3.0.2 条：高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 3.0.4 条：高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、工具、仪表、电气设施和设备，确认其完好后，方可进行施工。

[4]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 3.0.5 条：高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。

（6）2023年7月31日和8月4日，王鹏与鸿悦物业分别签订了《业主承诺书（一）》、《业主承诺书（二）》和《相关方安全告知书》，承诺会按照鸿悦物业的相关要求开展装修活动。

（7）通过核查王鹏、星艺公司和方华公司之间的微信记录，王鹏同意方华公司提出的拆除原有阳台栏杆，改用中空玻璃加窗框对阳台进行封闭的方案，星艺公司对拆除原有阳台栏杆未提出安全措施建议。

（8）根据笔录显示，黄江涛要求杨宏方于2023年10月16日聘请工人拆除了1903房原有阳台栏杆，从完成拆除后到事发时，该阳台一直处于开放状态，并没有采取任何临边安全防护措施，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条[5]的规定，人为的造成1903房阳台的临边安全隐患。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下:

姓名：罗小平，男，47岁，广东省翁源县人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为134.058424

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第4.1.1条：坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

万元。

（七）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年10月17日，番禺区以多云转阴天，局部有小雨。日平均气温25.4℃，日最高气温28.3℃，出现时间12时30分，日最低气温22.7℃，出现时间06时40分；日平均风速2.9米/秒（2级），日最大风速4.1米/秒（3级），出现时间16时12分，日极大风速8.8米/秒（5级），出现时间11时40分；日照时数2.7小时，日平均相对湿度60%。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.区住建局履职情况

一是将小区安全管理纳入日常检查工作内容。2023年1月至10月28日，合计检查物业小区410个次，发出《物业管理行政检查表》112份，建立“红黑榜”在《番禺日报》曝光台通报服务好和服务差的物业小区50个。

二是召开物业管理联席会议。2023年1月和6月召开了两次物业管理联席会议，对参会单位提出要提高政治站位，加强物业小区安全生产、信访维稳、民生实事等重点工作，强化巡查和安全防范措施，督促物业服务企业履行安全生产主体责任，进一步压实物业小区安全管理责任，督导物业企业认真履职尽责，确保安全管理工作“有方案、有台账、有措施、有排查、有处置”等工作要求。

三是印发通知强化督促部署。2023年4月，印发《关于切实做好物业小区安全管理工作的通知》，9月27日印发《关于

开展国庆期间物业住宅小区安全生产专项检查的通知》，督促物业开展自查自纠，对小区内消防安全、住宅室内装修、有限空间、游泳池管理、高空坠落等情况进行排查。

四是召开安全警示培训会议。2023年4月召开番禺区物业小区生产安全管理警示教育和培训会议，5月组织开展物业管理和行政执法业务知识专题培训，8月举办物业管理专题培训班，通报物业小区安全事故，邀请专家就小区违法建设、安全监管重点、高处作业、有限空间作业等生产安全管理等规范、要点进行培训。

五是吸取事故教训，举一反三，强化监管措施。事故发生后约谈提醒保利（广州）物业发展有限公司和派员参加区应急管理局召开的约谈会，共同督促物业公司加强室内装修活动管理工作。10月27日组织召开行政执法专题培训会议，督促保利鸿悦花物业落实整改措施。2023年9月29日至10月28日，对全区物业住宅小区开展安全生产专项检查，重点检查消防设施设备管理、住宅装饰装修监管、有限空间、游泳池管理等。经统计，出动人次82人次；检查小区40个次；发现安全生产隐患10处，发出整改通知3份。

3.东环街道办事处履职情况

一是组织领导方面。将安全生产工作纳入街党工委工作全局和经济社会发展规划，年内共计11次在街党工委会议或班子会议上研究部署安全生产工作；制定街党政领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，并加强督查检查，年内街主要领导共带队检查安全生产工作23次，分管领导带队13次，

其他班子领导分兵把口抓好分管行业领域安全生产工作，并把安全生产工作贯穿业务工作全过程；街主要领导与各村（居）书记和街安委会成员单位负责人以及辖区重点企业签订《东环街生产经营单位安全生产和消防工作目标管理责任书》，明确工作目标、责任及要求；组织召开防范重特大生产安全事故工作会议4次，分析风险问题部署防范应对措施，开展年度安全生产目标责任制考核和安全生产巡查工作，督促严格履职。

二是制度建设方面。2021年6月完善并印发了东环街特殊作业安全监管-报备机制，明确了需要报备的类型及流程，加强特殊作业安全监管，控制和消除特殊作业存在的潜在风险，减少特殊作业各种事故发生；2022年1月修订并引发了东环街建筑施工领域联合执法行动方案，确定每季度定期开展建筑施工领域联合执法检查的工作机制。

三是监督检查方面。2023年以来各负有安全生产监督管理职责的科室共计检查在建工程（包括大型建筑施工项目、村民自建房和装饰装修项目）共374家次，发出相关执法文书158份，立案查处79宗，罚没22.1万元。

四是加强事后监管。一是开展一对一约谈，2023年10月18日、10月25日、10月27日先后约谈事故发生地保利悦公馆开发商和物业管理公司主要负责人、街城市建设办负责人、金山谷居委负责人。二是开展事故隐患“回头看”。10月23日，街党工委书记带队深入保利悦公馆开展安全生产检查，要求物业管理公司要严格落实安全生产主体责任，开展安全风险排查整治风险源辨识工作。三是开展事故警示教育，10月25

日召开东环街管理服务行业安全生产风险研判会，通报该起高处坠落事故情况，分析当前管理服务行业突出风险，举一反三部署下阶段安全生产工作。10 月 18 日至 11 月 3 日期间，检查复查建筑项目和装饰装修工程 48 家次，排查整治隐患 8 项，立案查处 4 宗，罚没 0.4 万元；检查出租屋 17099 套，排查整改消防安全隐患 945 项，立案查处 1 宗；检查餐饮企业燃气安 124 家次，排查整治燃气隐患 55 项；对城北公园特别防护期森林消防安全检查 1 次。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15 时 43 分 区急救医疗指挥中心接到市民报入在番禺区东环街保利悦公馆鸿悦花园南区 6 栋 1903 房有人从高处坠落，要求“120”出车前往救治。

15 时 44 分 区急救医疗指挥中心调度区市桥医院救护车前往救治。

15 时 46 分 区市桥医院救护车出车。

15 时 57 分 医务人员到达事故现场。

16 时 00 分 医务人员检查心电图，伤者心电图呈一直线，宣告患者死亡。区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、住建、东环街相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

15 时 40 分左右 杨宏方发现窗框连带正在 1903 房阳台边操作的罗小平一起坠落到地面，杨宏方随即拨打了 120 急救及

110 电话报警，在现场等待 120、110 的人员到场。

15 时 43 分 鸿悦物业巡查人员发现在 6 栋 1903 房有人员高处坠落，随即电话告知物业经理王晓芸，王晓芸立即赶到现场，通知鸿悦物业工作人员对现场进行围蔽和疏散现场人员，维持现场秩序。区急救医疗指挥中心接报，调度救护车前往救治。

15 时 57 分 医务人员到达事故现场开展抢救工作。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

15 时 57 分 医务人员到达事故现场开展抢救工作。发现患者仰卧于地面，呼之不应，无自主呼吸，对光反射消失，右肘部开放性骨折，骨端外露，下肢局部皮肤擦伤。

16 时 00 分 医务人员检查心电图，伤者心电图呈一直线，宣告患者死亡。

2. 善后处置情况

东环街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。2023 年 10 月 18 日至 11 月 1 日，东环街道办事处组织方华公司、星艺公司相关负责人与死者家属进行多次协商未果，死者家属决定将启动相关法律程序解决后续赔偿事宜，12 月 5 日，已完成尸检。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

罗小平在操作吊运机起吊窗框时，吊运机三角架的拉杆突然断裂，造成吊运机整体机构被破坏，导致窗框坠落。吊运机由于立杆固定不牢靠，窗框坠落时的下冲力破坏了吊运机立柱的支撑力，将吊运机整体一同扯下坠落到地面。吊运机立柱坠落时将罗小平一并带落，最终窗框、吊运机和罗小平相继跌落地面发生高处坠落事故，是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.方华公司未落实安全生产主体责任，未落实安全风险辨识和隐患排查治理机制，对拆除阳台栏杆所造成的隐患未采取有效的安全防护措施；未制订高空吊物安全操作规程，导致从业人员违规冒险作业；未对特种作业人员上岗资格进行审查，违章指挥不具备特种作业操作资格的人员从事高空临边作业；未对从业人员进行上岗前安全培训教育；未按规定为从业人员配备个人防护用品。

2.星艺公司知悉方华公司拆除阳台栏杆形成安全事故隐患而未采取有效的防范措施予以消除，未及时制止方华公司在封窗作业过程中的违规行为。

3.业主王鹏未经城市规划行政主管部门批准，同意方华公司拆除阳台栏杆进行封窗，擅自改变住宅外立面。

4.鸿悦物业未对1903房装修方案和进行合规性审查，未履行物业管理职责，未及时采取合理措施制止1903房的违规装修

行为，未向相关行政管理部门报告并协助处理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

1.方华公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[6]的规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[7]的规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[8]的规定，未配备专职或兼职安全生产管理人员；违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[9]的规定，高处作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]的规定，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[11]的规定，未如实告知岗位人员的防范措施；违反了《住宅室内装饰装修管理办法》

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：“前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

第十一条[12]的规定，未遵守施工安全操作规程，拆除阳台防护栏杆，未按规定采取必要的安全防护措施，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

2. 星艺公司，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第十一条的规定，未按规定采取必要的安全防护措施，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3. 王鹏，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第六条[13]的规定，未经城市规划行政主管部门批准，同意星艺公司和方华公司提出的拆除原有阳台栏杆，在住宅室内装饰装修活动中擅自改变住宅外立面。

4. 鸿悦物业，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第十七条[14]的规定，发现业主或者装修企业有未经有关部门批准实施改变住宅外立面行为，只采取了签订《业主承诺书》和《相关方安全告知书》方式，未履行日常监督检查，未立即制止，也未及时报告有关部门依法处理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1. **杨宏方**，男，群众，2018 年 8 月组建方华公司任公司法

---

[12]《住宅室内装饰装修管理办法》第十一条规定“装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。”

[13]《住宅室内装饰装修管理办法》第六条：“装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：（一）搭建建筑物、构筑物；（二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；（三）拆改供暖管道和设施；（四）拆改燃气管道和设施。

本条所列第（一）项、第（二）项行为，应当经城市规划行政主管部门批准；第（三）项行为，应当经供暖管理单位批准；第（四）项行为应当经燃气管理单位批准。”

[14]《住宅室内装饰装修管理办法》第十七条规定：“物业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，发现装修人或者装饰装修企业有本办法第五条行为的，或者未经有关部门批准实施本办法第六条所列行为的，或者有违反本办法第七条、第八条、第九条规定行为的，应当立即制止；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，追究违约责任。”

定代表人兼主要负责人，负责公司全面工作，违规拆除阳台栏杆所造成的隐患未采取有效的安全防护措施，未及时发现并消除事故隐患；未对临聘作业人员进行安全技术交底；对作业人员的施工过程中监督管理不到位，未制定针对性安全施工方案措施并督促落实；违章指挥不具备特种作业操作资格的人员从事高空临边作业，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. **杨宏方**，男，群众，2018 年 8 月组建方华公司任公司法定代表人兼主要负责人，负责公司全面工作，未按规定履行安全生产管理职责[15]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对作业人员的施工过程中监督管理不到位，聘用不具备特种作业操作资格的人员从事高空临边作业，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[16]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. **王鹏**，男，群众，鸿悦花园 6 栋 1903 房业主，依据《住

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[16]《中华人民共和国安全生产法》九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

宅室内装饰装修管理办法》第三十九条[17]的规定，由市规资局番禺分局按照《城市规划法》及相关法规的规定对其进行行政处罚。

3.方华公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[18]的规定给予其行政处罚。

4.星艺公司，建议由区住建局依据《住宅室内装饰装修管理办法》第四十一条[19]的规定给予其行政处罚。

5.鸿悦物业，未发现制止业主改变了住宅外立面行为，鉴于相关执法权已下放[20]，建议由东环街道办事处依据《住宅室内装饰装修管理办法》第四十二条[21]的规定对其进行处理。

六、事故主要教训

（一）冒险作业。分包单位无制定施工方案，对拆除阳台栏杆所造成的安全风险未采取有效的安全防护措施，违章指挥不具备特种作业操作资格的人员从事高空临边冒险作业。

（二）现场管理缺位。多个施工单位对现场作业未设专人监护，未及时制止和纠正冒险作业，违反操作规程的行为，完成拆除后到事发时，该阳台一直处于开放状态，并没有采取任

---

[17]《住宅室内装饰装修管理办法》第三十九条规定：“未经城市规划行政主管部门批准，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的，由城市规划行政主管部门按照《城市规划法》及相关法规的规定处罚。”

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

[19]《住宅室内装饰装修管理办法》第四十一条规定：“装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，不按照规定采取必要的安全防护和消防措施，擅自动用明火作业和进行焊接作业的，或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，由建设行政主管部门责令改正，并处1千元以上1万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处1万元以上3万元以下的罚款；造成重大安全事故的，降低资质等级或者吊销资质证书。”

[20] 广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告【穗府（2021）9号】序号35：“对物业管理单位发现装修人或者装饰企业有违反规定的行为不及时向有关部门报告的行政处罚，调整由各镇街实施”

[21]《住宅室内装饰装修管理办法》第四十二条规定：“物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反本办法规定的行为不及时向有关部门报告的，由房地产行政主管部门给予警告，可处装饰装修管理服务协议约定的装饰装修管理服务费2至3倍的罚款。”

何临边安全防护措施。

（三）履职不到位。业主、装修承包单位、铝窗安装单位和物业管理单位未履行各自安全管理责任，导致隐患长期存在，为后续冒险作业埋下伏笔。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故相关单位要深刻吸取本次事故教训，充分认识安全生产工作的重要性，认真剖析事故原因，严格履行各项安全管理责任，建立、健全安全生产责任制；加强高处作业人员的从业资格管理，强化高处从业人员安全生产教育培训，提高从业人员的安全生产意识，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，保证从业人员具备必要的安全生产知识；全面加强小区住宅室内装饰工程的施工作业现场安全管理工作，督促现场作业人员履行岗位安全职责；加大对作业现场的安全巡查力度，发现违法行为及时制止；落实隐患排查治理制度，配齐劳动防护用品，督促教育从业人员按照安全规范佩戴、使用劳动防护用品，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；制定相应的应急预案，并定期组织演练，提高从业人员事故应急处置能力，切实履行安全生产主体责任。

（二）各负有安全生产监督管理职责的部门要认真吸取事故教训，引以为戒，在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找本部门、本行业领域安全生产工作中

存在的漏洞和盲区，对擅自变动建筑主体、防护栏和承重结构造成重大安全隐患危及公共安全的要依法处理，认真开展防高坠专项整治行动工作，尤其要加强装饰装修工程监管力度，加大对辖区高处作业活动的监管力度，从严查处违法行为，督促各企业落实安全生产主体责任，切实提高高空作业人员安全生产意识，采取可靠的安全防护措施，防范类似事故发生。

（三）各镇街要强化属地监管职责，认真开展高处作业安全生产专项检查，坚决查处和纠正高处作业不安全行为，对重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工，加强对辖区内装饰装修活动的监督检查，及时处理群众、物业服务企业等相关报告或投诉。特别是要求业主、施工方、物业管理方等单位严格遵守法律法规要求，督促辖区内物业公司安全生产工作统一协调、管理，推动物业公司落实企业主体责任。

番禺东环广州方华装饰工程有限公司“10·17”

一般高处坠落事故调查处理组(代章)

2024年1月25日